

# 현 지 조 치

제 목 제한경쟁입찰 중 지역제한 적용 부적정

관 계 부 서 ○○지사

내 용

☆☆·○○·□□지사는 비축기지 보수 등을 위해 【표-1】 과 같이 2014년부터 현재까지 총 179건의 계약을 추진하였으며, 이중 보수공사 관리의 용이성, 우수 업체 선정 등을 위해 실적 및 지역제한으로 총 49건(27.4%)의 ‘제한경쟁입찰’을 추진하였다.

【 표-1. 감사대상부서 계약 현황(2014~2017년;1천만원 이상) 】

| 구 분  | 총 계약건수 | 일반경쟁입찰<br>(조달계약포함) | 제한경쟁입찰   |          |          |     | 수의계약<br>(소액수의 포함) |
|------|--------|--------------------|----------|----------|----------|-----|-------------------|
|      |        |                    | 실적<br>제한 | 지역<br>제한 | 중소<br>기업 | 소계  |                   |
| ☆☆지사 | 74건    | 6건                 | 3건       | 9건       | 7건       | 19건 | 49건               |
| ○○지사 | 98건    | 4건                 | 8건       | 14건      | 5건       | 27건 | 67건               |
| □□지사 | 7건     | -                  | -        | 3건       | -        | 3건  | 4건                |
| 계    | 179건   | 10건                | -        | -        | -        | 49건 | 120건              |

계약입찰의 진행에 있어 입찰의 투명성 확보를 위하여 「국가계약법」 제7조, 동법 시행령 제21조, 동법 시행규칙 제24조, 제25조에 입찰 참가업체를 가급적 제한하지 않도록 중복제한 및 과다제한 방지 등에 관하여 규정하고 있다.

특히, 입찰 시 지역제한을 실시할 경우, 「국가계약법」 시행규칙 제24조 및 제25조에 따라 전문공사 7억원이하, 물품 및 용역은 2.1억원이하의 경우에만 지역제한이 가능하며, 제한하는 지역의 범위도 공사현장이 소재하는 특별시, 광역시, 특별자치도, 도 또는 특별자치도의 관할구역으로만 제한하여야 한다.

(단, 소액입찰<sup>1)</sup>로 자격을 갖춘 업체가 5개 이상인 경우 예외적으로 그 시·군의 관할구역내 제한이 가능)

⊙⊙지사에서 2015년에 추진한 ‘통근버스 임차용역(설계금액 : 79,200천원)’의 경우, 지역제한을 적용함에 있어 ‘도’로 하지 않고 ‘⊙⊙시’로 제한함으로써 입찰참가 자격을 과다하게 제한하여 입찰을 실시하였다. 당시 2개사가 참여하여 경쟁이 성립하였고 전년도 대비 유사한 가격수준으로 낙찰은 되었지만, 충분한 입찰 경쟁력을 확보하지 못하였고 관련규정 위반으로 분쟁, 민원 등이 발생될 수 있었으므로 향후 재발방지를 위한 조치가 필요하다 판단된다.

## 조치할 사항

⊙⊙지사장은 향후 보수공사 등의 계약 추진 시 「국가계약법」을 준수하여 진행하시고, 제한경쟁입찰을 실시하는 경우 과다 제한하는 사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.(회보불요)

---

1) 수의계약으로 전자시스템을 통해 불특정 다수의 업체를 대상으로 입찰서를 제출받아 계약상대자를 선정하는 계약(소액입찰)의 경우에는 「국가계약법」시행규칙 제33조 및 사규 「수의계약운영기준」 제10조에 따라 자격을 갖춘 업체가 5개 이상인 경우 그 시·군의 관할구역 안으로 제한할 수 있다.